

1500537-93.2021.8.26.0580

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... à condenação pela prática do narcotráfico, tendo em vista seu caráter marcadamente clandestino.

Verifica-se que, neste caso concreto, os elementos indicam a prática do tráfico pelo acusado, mormente a informação que relatava o modo de atuação do acusado, a campanha realizada pelos policiais, que visualizaram o denunciado se abaixando e retirando do local dos fatos uma sacola, a fuga ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

1ª Vara Criminal

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50 - Vila Clementina - Assis/SP

CEP 19802-300 - Fone: (18) 3322-6011 - E-mail: assis1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500537-93.2021.8.26.0580- lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500537-93.2021.8.26.0580 - 2022/000023

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO DA SILVA MENDES

Juiz de Direito: Dr. Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Vistos.

1.DANILO DA SILVA MENDES, qualificado nos autos (fl. 8), foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o art. 29, caput, do Código Penal, e no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, c.c. o art. 29, caput, do Código Penal, em concurso material, porque no dia, horário e local mencionados na inicial, nesta Cidade e Comarca, supostamente, agindo em concurso com indivíduo não identificado, tinha em depósito, para posterior entrega ao consumo de terceiros, sem autorização legal, 376 (trezentos e setenta e seis) porções de cocaína, de peso líquido total de 568,3 g (quinhentos e sessenta e oito gramas e três decigramas), além de 5 tijolos de cocaína, com peso líquido total de de 4,930 Kg (quatro quilos e novecentos e trinta gramas). Noticiam os autos, ainda, que, naquelas mesmas circunstâncias de tempo e local, DANILO, supostamente, tinha em depósito munições de uso permitido, quais sejam, 20 cartuchos íntegros, da marca "PoongSan Metal Manufacturing Co.", calibre 9mm, além de 2 cartuchos da marca "Cascade Cartridge International S/A", calibre 9mm, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 145/148).

O acusado foi notificado (fl. 180) e, após a apresentação da defesa prévia (fls. 154/155), a denúncia foi recebida (fls. 175/176).

Em instrução foram inquiridas duas testemunhas comuns e duas arroladas pela defesa (fls. 204/205 e 212) e o réu interrogado (fl. 212).

Vieram as alegações finais do d. Promotor de Justiça, pugnando pela condenação, nos termos da denúncia (fls. 216/225) e do d. Defensor, pela absolvição (fls. 227/236). É o relatório.

2.A materialidade restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 22/23), pelas fotografias (fls. 30/34), pelos laudos periciais (fls. 26/29, 124/127, 128/130, 131/132 e 164/172), bem como pelo laudo do exame de potencialidade lesiva das munições (fls. 133/134).

Na fase policial o acusado aduziu que é viciado em maconha e no final da tarde de ontem combinou com um conhecido, de prenome Jorge, o qual é morador do Parque Universitário, de saírem para fumar um baseado. Disse que pegou Jorge naquele bairro (Parque Universitário) e após isso saiu conduzindo o seu veículo Pálio. Afirmo que quando trafegava pela Avenida Mário de Vito percebeu que uma viatura da polícia militar tentou fechar a sua frente e, em razão de estar com a CNH cassada, empreendeu fuga. Disse que dirigiu o seu veículo até o bar que pertence a sua tia (Bar do Edenilson) e lá desceu do veículo e ficou naquele bar, ao passo que Jorge saiu correndo do carro, não sabendo explicar o motivo daquela conduta de Jorge. Afirmo que os policiais militares o abordaram, colocaram-no dentro da viatura e passaram a rodar com ele até um determinado lugar em que pararam a viatura, revistaram o local e nada encontraram. Em sequência, os policiais foram para um segundo lugar localizado no Parque Universitário. Disse que do interior da viatura não conseguia enxergar nada. Disse que tempos depois do veículo estar parado naquele bairro, um dos policiais lhe deu ciência que teria sido encontrado droga, momento em que o interrogado disse que nada tinha a ver com aquilo. Disse que ficou no interior da viatura policial militar por aproximadamente 2 horas. Indagado se naquele local em que ficou aguardando dentro da viatura policial ele (indiciado) havia passado por lá tempos antes, disse que foi naquele local que pegou o Jorge para irem fumar um baseado. Disse que enquanto aguardava dentro da viatura percebeu a chegada da perícia. Foi abordado por volta das 19 horas. Afirmo que não foi a ele exibido e que apenas nesta delegacia tomou conhecimento do encontro de munição de arma de fogo, afirmando não ter nenhum vínculo com a propriedade daquela droga ou da munição. Disse possuir antecedente criminal de tráfico de drogas em 2012, quando trazia drogas de outro Estado da Federação (chamadas mulas) [fls. 8/9]. Em Juízo o réu negou os fatos, tendo aduzido que naquele dia, um colega havia convidado o interrogado para fumarem maconha. O acusado pediu o carro de sua irmã emprestado para buscar esse amigo. O interrogado buscou o colega e durante o percurso, deparou-se com uma viatura. Como a CNH do réu estava vencida, quando percebeu a presença dos policiais, empreendeu fuga porque o carro era da irmã do acusado, e não queria prejudicá-la. Durante a fuga, o interrogado parou em um bar e adentrou no estabelecimento. Nesse momento, a polícia abordou o acusado e o levou até o local onde o interrogado buscou seu amigo. Disse que o canil foi até o local onde o réu buscou seu amigo, mas nada foi encontrado. Então, os policiais foram até um terreno próximo, onde acharam as drogas. Os policiais não gostam do réu, porque o acusado possui passagem pela polícia e costuma empinar moto. Afirmo que 'os policiais não podiam ver o acusado que davam multa a ele'. A sua perna não dobra, devido a um acidente que sofreu. Disse que durante a abordagem os policiais alegaram que estavam vigiando o réu através de drone. Já teve passagem pela polícia por receptação e Maria da Penha. Conhecia os policiais e reafirma que os milicianos prejudicaram o réu sem motivo. Disse que a abordagem durou cerca de 30 minutos (fl. 212).

O Policial Militar Luciano da Rocha obtemperou que tinham algumas informações recebidas, através de inteligência policial, noticiando que o acusado, junto a outro indivíduo não identificado, estaria praticando o tráfico de drogas no local dos fatos. O depoente foi até o local e encontrou grande quantidade de droga. Diante das informações, o depoente ficou em observação, a uma distância do lugar, e viu quando o réu e outro rapaz foram até o local, abaixaram-se, pegaram uma sacola verde e se evadiram em um veículo Pálio de cor prata. Parte da equipe do depoente ficou localizada na Avenida Mario de Vito, onde tentaram a abordagem do réu, porém

o acusado se evadiu do local. Em outra rua próxima, foi possível visualizar um indivíduo em fuga, porém sem sucesso em reconhecê-lo. Disse que durante a fuga, o réu adentrou em um bar e o depoente o abordou naquele estabelecimento. Depois da abordagem, o depoente voltou ao primeiro local e encontrou um tambor contendo diversas drogas prontas para venda, empacotadas em sacolinhas verdes também. A fim de certificar de que não teria mais entorpecente pelo local, foi feita a busca com ajuda do canil. Diante a ocasião, o réu foi conduzido à Delegacia de polícia após ter recebido voz de prisão. O acusado declarou que foi convidado pelo outro indivíduo, de nome Jorge, para usar maconha naquele local e justificou que a fuga se deu porque o réu não possuía carteira de habilitação. A informação recebida pelo depoente relatava a rotina da prática do tráfico de drogas pelo réu, tanto que o depoente já estava monitorando o modus operandi do acusado, a fim de ter uma ação mais eficaz. O réu permaneceu no local, sem empreender fuga, devido a uma cirurgia que tinha feito, ou seja, foi contra a vontade do acusado. Além da droga, também foram encontradas 22 munições de calibre 9mm e uma balança de precisão. Afirma que o local dos fatos era um depósito das drogas. Disse que havia um buraco atrás de uma das residências daquela rua, no qual tinha uma pedra que era utilizada para 'maquiar' o tambor com a tampa. O depoente já tinha conhecimento acerca da cirurgia do acusado, mas apenas soube da gravidade quando o réu contou. Visualizou o acusado se abaixar no depósito das drogas e pegar uma sacola verde (fls. 204/205). No mesmo diapasão foi o depoimento do Policial Militar Dafnne, tendo acrescentado que conhecia o acusado dos meios policiais (fl. 212). A testemunha Giovana Karina asseverou que é vizinha do réu. Presenciou a abordagem dos policiais. Disse que o acusado estava no bar dos familiares do réu, e que os policiais chegaram e começaram a verificar se tinha algo de ilícito com ele. Nada foi encontrado. Afirma que o réu é usuário de maconha e trabalha com carros. O acusado chegou ao bar sozinho. Não tem conhecimento acerca dos fatos (fls. 204/205). A testemunha Thaís da Silva asseverou que é irmã do réu. Nega que o acusado pratique o tráfico de drogas. Disse que estava trabalhando quando o réu ligou para a depoente pedindo seu carro emprestado, um Pálio da cor prata. Depois de um tempo, a depoente recebeu uma ligação de que o réu tinha sido preso. Afirma que na posse do acusado nada foi encontrado. Acompanhou a realização da perícia, e afirma que tinha apenas drogas dentro do balde. O automóvel foi liberado posteriormente, pois não havia nada ilícito em seu interior. Afirma que o réu tem uma auto elétrica 'dentro da casa da depoente', e nega que o acusado seja traficante. Disse que o réu possui duas placas na perna, devido a um procedimento cirúrgico. Afirma que os policiais não gostam do acusado, porque ele costuma empinar moto e devido a alguns problemas judiciais também. O réu disse a depoente que no dia dos fatos tinha buscado um rapaz para fumarem maconha. Disse que o acusado ficou com receio da presença dos policiais, por não possuir habilitação e o carro pertencer a depoente. O réu informou a depoente que iria fumar maconha com um colega no Parque Universitário (fls. 204/205).

2.1. Do Tráfico de Drogas.

Pelo que precede e pelo que demais dos autos consta, a condenação do acusado é medida de rigor, tendo em vista que os fatos narrados na denúncia foram ratificados pela prova oral sobredita.

É sabido que não se pode relegar ao oblívio que o testemunho de policial deve ser respeitado, mormente quando não comprovados vícios ou abusos cometidos e coincidir com as demais provas dos autos.

Como é cediço, é reiterado o posicionamento no sentido de que os indícios, desde que robustos, configuram elementos aptos a constituir o arcabouço probatório necessário à condenação pela prática do narcotráfico, tendo em vista seu caráter marcadamente clandestino.

Verifica-se que, neste caso concreto, os elementos indicam a prática do tráfico pelo acusado, mormente a informação que relatava o modo de atuação do acusado, a campana realizada pelos policiais, que visualizaram o denunciado se abaixando e

retirando do local dos fatos uma sacola, a fuga empreendida pelo réu, e a apreensão de grande quantidade de droga, e de balança de precisão, o que bem demonstra a finalidade de mercancia.

Nunca é demais lembrar que sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontado sua ocorrência por outros meios de prova (cf. TJSP - Ap. Criminal nº 990.08.011.986-9 - São Paulo - 16ª Câmara de Direito Criminal - Relator Newton Neves - J. 09.12.2008 - v.u.).

Nessas condições, presentes e reunidos os pressupostos legais, bem assim porque não concorre causa que exclua o crime de tráfico ilícito de entorpecente, de rigor a prolação do decreto condenatório, não se tratando, portanto, de hipótese de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Vale lembrar que no processo penal, incumbe à parte que alega o fato constitutivo, modificativo ou extintivo de direito, demonstrar a ocorrência efetiva de causas excludentes do crime ou de pressuposto para a imposição de pena, sendo que, in casu, o réu permaneceu no cômodo terreno do alegar por alegar.

2.2. Do porte ilegal de munição de uso permitido.

Nunca é demais lembrar que a posse consiste em manter no interior de residência (ou dependência desta) ou no local de trabalho a arma de fogo. O porte, por sua vez, pressupõe que a arma de fogo esteja fora da residência ou local de trabalho (STJ, HC 92.136-RJ, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 26/08/2008).

Pelo que se extrai da análise das provas, a condenação é de rigor, uma vez que as munições foram apreendidas em via pública, e o laudo pericial concluiu que as munições eram eficazes, possuindo potencial lesivo (fls. 133/134).

O simples fato de possuir ou portar munição eficaz caracteriza os delitos previstos nos artigos 12, 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003, por se tratar de crime de perigo abstrato e de mera conduta, sendo prescindível a demonstração de lesão ou de perigo concreto ao bem jurídico tutelado, que é a incolumidade pública.

Ademais, no processo penal, incumbe à parte que alega o fato constitutivo, modificativo ou extintivo de direito, cabendo, portanto, à defesa, demonstrar a ocorrência efetiva de causas excludentes do crime ou de pressuposto para a imposição de pena, sendo que, in casu, não se deu, já que o réu permaneceu no cômodo terreno do alegar por alegar.

Assim, há de se reconhecer a conduta típica, antijurídica e culpável, justificando a condenação.

2.3. Passo à dosimetria da pena.

O acusado possui maus antecedentes (processos nº 0003048-60.2012.8.26.0417 e 0007468-88.2011.8.26.0047) e é reincidente (processos nº 0001122-24.2011.8.26.0047, 0006284-34.2018.8.26.0047, 0006759-77.2016.8.26.0047, 0010064-11.2012.8.26.0047 e 0011558-76.2010.8.26.0047) – cf. Certidão e F.A. de fls. 41/55 e 56/61.

Logo, fixa-se a pena base do delito de porte de armas 1/5 acima do mínimo legal.

Quanto a pena base do delito de tráfico de drogas, considerando os maus antecedentes e a intensíssima a culpabilidade (reprovabilidade da conduta), pois se dispôs a armazenar, para o comércio, mais de 5kg de cocaína, capaz de alimentar o vício de inúmeras pessoas, fixa-se 1/4 acima do mínimo legal, a teor do disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Em seguida, em razão da reincidência, as reprimendas são elevadas em 1/2, tornando-as definitivas, à mingua de circunstância modificadoras.

Os maus antecedentes e a reincidência desautorizam a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

O mesmo critério sobredito é utilizado na fixação da pena de multa.

Por fim, somam-se as penas, diante o cúmulo material, a teor do disposto no art. 69 do Código Penal.

Assim, fixo a reprimenda do crime de tráfico de drogas em 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 937 (novecentos e trinta

e sete) dias-multa, e a do delito de porte irregular de munição de uso permitido em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

3. Posto isso,

Julgo procedente o pedido acusatório para condenar DANILO DA SILVA MENDES, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o art. 29, caput, do Código Penal, e no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, c.c. o art. 29, caput, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, além do pagamento de 955 (novecentos e cinquenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo estabelecido em lei especial.

Deverá cumprir a pena privativa de liberdade inicialmente em regime fechado, o que melhor se coaduna à espécie, mormente em virtude da gravidade do delito praticado, equiparado a hediondo.

O montante da pena corporal e a reincidência desautorizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Não se concede o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que tal benefício é incompatível com a repercussão social e a periculosidade inerente ao delito, devendo-se, ainda, assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal, evitando-se a possibilidade de fuga, recomendando-o na prisão em que se encontra.

Como consequência da condenação, a teor do disposto no art. 62 e seguintes da Lei nº 11.343/06, determino o confisco do aparelho de telefone celular e da balança de precisão - em favor da União (fls. 22/23).

Nunca é demais lembrar que deve ser decretado o perdimento de bens em favor da União quando não há comprovação de que tais bens e o valor em dinheiro foram adquiridos lícitamente e, em sentido oposto, há comprovação consistente da traficância, evidenciando-se, portanto, que são produtos do crime (cf. TJSP, Apelação nº 0203363-94.2010.8.26.0346, 2ª Câmara, Relator o Desembargador Paulo Antônio Rossi, j. em 13/02/2012).

Carreio ao acusado o pagamento das custas, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003.

Publique-se, intímem-se e cumpra-se.

Assis, 25 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA